

1500364-79.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Virginio dos Santos

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... procedência.

Instada, a ré admitiu o tráfico.

As testemunhas reafirmaram as versões harmoniosamente em juízo, além de encontrarem eco na própria confissão da ré.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico. As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500364-79.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500364-79.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090315/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 24031441 - 04º D.P. AMERICANA, 661/22/350 - 04º

D.P. AMERICANA, 2090315 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 661/22/350 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SABRINA MARTINS CAMARGO PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

SABRINA MARTINS CAMARGO PINTO está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, acusada de em 1º de abril de 2022, por volta das 23h25, na Rua Carlos Gomes, 50, Centro, nesta cidade, trazer com ela, com a finalidade de tráfico, a consumo de terceiros, 45 pedras de "crack", produto derivado da cocaína, pesando 7,6g, além de R\$ 135,00 em dinheiro, substâncias causadoras de dependência química, para fins de venda e entrega ao consumo de

terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial. Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação. A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 212/213). Na instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação. Ao final, a ré foi interrogada.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 236/237).

A Defesa busca a absolvição. A acusada seria dependente química desde a adolescência (14 anos) e portava droga para consumo. Estava há dias sem dormir, sob o efeito das drogas, sem condições psicológicas de compreender o que sucedia e fazia. Realizaria tráfico no 'automático', para sustento do vício. Em caso de condenação, pretende a isenção de pena, nos termos do artigo 45 da lei 11.343/2006, alertando ser confessa (fls. 240/244).

É o relatório.

DECIDO.

É caso de condenação.

Na fase policial, Sabrina preservou silêncio (fls. 05).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, Do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não reservar-se para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em juízo, deliberou confessar. Alegou que era dependente química desde aos quatorze anos. Na data, traficava para pagar dívidas com drogas.

A confissão da ré não ficou ilhada nos autos.

O guarda municipal, José Eduardo da Silva, lembrou-se de que estavam em patrulhamento pela área central. Quando acessaram a Rua Carlos Gomes, conhecida pelo comércio de drogas, avistaram a acusada. Chamou a atenção da equipe o fato da mulher estar com a mãos em suas partes íntimas, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, localizaram nas vestes íntimas da acusada, dentro da sua calcinha, dois kits, contendo 45 pedras de "crack", embaladas individualmente, além de R\$ 124,00, em notas diversas e R\$ 11,00, em moedas. Indagada, admitiu que comercializava os entorpecentes naquele local para sustentar o próprio vício.

A colega de farda, Angelita da Silva Marangoni, reafirmou a versão, ratificando-a em uníssono. Destacou que realizavam patrulhamento, quando avistaram a ré. Ao avistar a viatura, Sabrina demonstrou nervosismo e passou a mexer em partes de seu corpo. Ante a atitude suspeita, ela foi abordada. Durante a revista, localizou as drogas, dinheiro e o celular apreendidos. Ao ser questionada, a acusada confirmou que estava vendendo drogas e que era usuária da mesma droga.

A prova é suficiente para a condenação da ré, pois.

A ré foi vista em local tido e havido como ponto de tráfico, assumiu postura que exigiu abordagem e durante revista, feita pela testemunha guarda civil feminina,

apreenderam ocultada nas vestes expressiva quantidade de drogas (45 pedras de crack). Também dinheiro, sem indicação de lícita procedência.

Instada, a ré admitiu o tráfico.

As testemunhas reafirmaram as versões harmoniosamente em juízo, além de encontrarem eco na própria confissão da ré.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico. As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; suspeitosa levada de dinheiro, sem procedência lícita provada, evidenciam que ela vinha se dedicando a essa atividade criminosa.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corréu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Enfim se conclui, pela prova testemunhal, quantidade-nocividade da droga e forma de embalagem, que se destinavam mesmo ao tráfico.

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que a ré estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ela drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão dos guardas municipais, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório,

portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

O fato de ser usuária de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico. A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ela drogas, para o grave crime de tráfico, mormente quando alega que tinha dívida e a mercancia seria necessária para obter dinheiro. Incabível o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 11/12), pelo laudo de constatação (fls. 12/15) e pelo exame químico toxicológico (fls. 94/96).

Por isso de rigor a condenação.

Fixação das penas.

A ré é tecnicamente primária, mas possui condenação anterior no Processo nº 0000026-17.2008.8.26.0584 - 1ª Vara do Foro de São Pedro/SP, transitada em julgado para a Defesa em 14/10/2011, inábeis para a reincidência porque o trânsito em julgado para a defesa se deu há mais de dez anos. Fixo a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Embora a ré tenha confessado na fase inquisitorial, a atenuante da confissão não pode ser acolhida, pois impossível redução da pena, nesta segunda fase, aquém do mínimo. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira fase, pela primariedade e não comprovação de que integrasse associação ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de metade, o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida.

Possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecido o tráfico privilegiado e a somatória final da pena, com estipulação do regime aberto para o caso de revogação.

Ressalvado entendimento pessoal a respeito da gravidade da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser

possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.” HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”: Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em decorrência da primariedade e as circunstâncias judiciais já destacadas.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar SABRINA MARTINS CAMARGO PINTO às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e § 4º, ambos da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento a ré das custas, assistida por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 207).

Vinculado o numerário apreendido e objetos com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado. Certifique-se quanto à destruição da droga.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome da ré no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura, pela substituição aqui operada, incompatível a substituição com prisão ainda vigente.

P.I.C.

Americana, 18 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA